

TÉRMINOS ADMINISTRATIVOS PARA ADQUIRIR INSUMOS Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT

La **DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL**, en adelante también la **D.G.A.C.**, la entidad licitante o la Institución, necesita adquirir insumos y repuestos para mantenimiento vehicular del Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt

I.- GENERALIDADES

- I.1** En la presente propuesta deberán formularse cotizaciones por el total de lo requerido, por lo que no se aceptarán soluciones parciales.
- I.2** La Dirección General de Aeronáutica Civil adjudicará la compra ágil a aquel proponente que, cumpliendo las exigencias de los presentes términos administrativos obtenga el mayor puntaje como resultado del proceso de Evaluación Técnica y Económica.

La Dirección General de Aeronáutica Civil declarará inadmisibles las cotizaciones cuando éstas no cumplan los requisitos mínimos y/o excluyentes establecidos en los presentes términos de referencia y declarará desierta la compra ágil cuando no se presenten cotizaciones o bien cuando las que se presenten no resulten convenientes a sus intereses.

El presupuesto disponible informado en la Plataforma de Licitaciones de la Dirección Chilecompra (www.mercadopublico.cl), asciende a la suma de **\$2.379.610.-** (Dos millones trescientos setenta y nueve mil seiscientos diez pesos) I.V.A. incluido. Las cotizaciones que superen este monto, serán consideradas inadmisibles.

- I.3** Adjudicada la Propuesta, y una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que así lo haya resuelto, la Dirección General de Aeronáutica Civil, por tratarse de una contratación estándar de simple y objetiva especificación, celebrará el contrato que será formalizado mediante la emisión de la Orden de Compra y la aceptación de ésta por parte del oferente que resulte adjudicado. La adquisición está sujeta a la aplicación de multas y término anticipado de acuerdo a lo establecido en los puntos subsiguientes de los presentes términos de referencia.
- I.4** Adjudicada esta Propuesta no podrán cederse o transferirse a terceros los derechos y obligaciones emanados de ella ni de la Orden de Compra. Además, el adjudicatario no podrá invocar justificación alguna por el accionar de terceros, que tenga por objeto atenuar la responsabilidad que le cabe en el fiel cumplimiento de la Orden de Compra mencionada en el punto anterior.
- I.5** Si durante la vigencia del contrato derivado de la presente compra ágil el proveedor fuere objeto de una transformación o absorción que implicase su disolución, término de giro y registro tributario, la nueva compañía que surja de dicho proceso o la firma que incorpore a su patrimonio los derechos y obligaciones del contrato administrativo, podrá continuar con la ejecución del mismo, situación que no importa de modo alguno contravención de los artículos 14 y 15 de la Ley N° 19.886, siempre que el contratista cumpla con las exigencias establecidas en los términos administrativos para contratar y ejecutar el Contrato.
- I.6** La entidad Licitante, tendrá las más amplias facultades para efectuar la verificación de los antecedentes presentados por los proponentes y de aquellos que apoyen o respalden sus cotizaciones.

La presentación de antecedentes falsos, entendiéndose por éstos, los que no son veraces, íntegros o auténticos, constituye una falta o infracción grave al principio de buena fe que inspira la contratación pública.

La detección de antecedentes falsos, podrá dar a lugar a la descalificación de la cotización y su posterior declaración de inadmisibilidad, a la invalidación de la adjudicación o al término anticipado del contrato, según corresponda, cuando la convención se hubiese determinado en base a dichos antecedentes, por constituir un incumplimiento grave a las obligaciones que impone el contrato y una vulneración al pacto de integridad contenido en las declaraciones obligatorias que forman parte de las presentes bases y deben ser firmadas por los oferentes. Todo lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere perseguirse por la falsificación de los antecedentes.

II.- DE LOS PARTICIPANTES

II.1 Podrán participar en esta convocatoria personas naturales, jurídicas o bajo la fórmula de Unión Temporal de Proveedores, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 del reglamento de la ley de compras públicas 19.886. Se considerarán proponentes u oferentes a las personas que hayan formulado sus cotizaciones a instancias del llamado de compra ágil, a través de la Plataforma de Licitaciones de la Dirección Chilecompra (www.mercadopublico.cl) y que, en caso de adjudicarse la propuesta, están obligados a prestar el servicio contratado por la institución y facultadas para cobrar y percibir el pago.

II.2 No podrán participar en esta propuesta aquellos proveedores que se encuentren afectos a alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 4º de la Ley N.º 19.886, de “Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios”, Capítulo II “De los Requisitos para Contratar con la Administración del Estado”.

III.- PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES MÍNIMOS

Las cotizaciones, deberán ser presentadas a través de la Plataforma de Licitaciones de la Dirección Chilecompra (www.mercadopublico.cl), y deberá contener los siguientes documentos:

- ❖ Declaración de programa de integridad: los oferentes deberán presentar la declaración, conforme al formulario adjunto identificado con el nombre de Anexo D “Formato de declaración de programa de integridad”, acompañando, además, los protocolos, instructivos, certificaciones o cualquier documento que permita comprobar que cuentan con dicho programa y que es conocido por su personal, (listado con firmas correspondientes)

IV.- INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Ante cualquier discrepancia en la interpretación de los términos de referencia administrativos que regulan esta propuesta prevalecerá el criterio de la D.G.A.C., que decidirá de acuerdo con las normas y los principios de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y de su Reglamento, sin perjuicio de las competencias legales de la Contraloría General de la República, del Tribunal de Contratación Pública y de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

Ante una eventual discrepancia entre los términos de referencia administrativos y la oferta, prevalecerán los primeros. Igualmente, ante discrepancias entre la Ficha Electrónica del Portal Mercado Público y el pliego de condiciones, prevalecerá este último.

V.- GASTOS ASOCIADOS A LA PROPUESTA

Los gastos que demande participar en la presente propuesta, deben ser absorbidos íntegramente por cada proponente, sin derecho a reembolso.

VI.- DE LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

VI.1 Las cotizaciones serán remitidas para su evaluación a la Comisión Evaluadora, designada para tal efecto a funcionarios de la unidad del Aeródromo de Alto Palena, e integrada por funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Si del examen y análisis del detalle de las cotizaciones por parte de la Comisión Evaluadora, ésta concluye acerca de la omisión de antecedentes, documentos y/o información de carácter excluyente o invalidante, se abstendrá de proceder a evaluar la propuesta infractora, debiendo en su informe pronunciarse sobre su inadmisibilidad.

VI.2 Las cotizaciones serán estudiadas y evaluadas en base a la Pauta de Evaluación contenida en los adjuntos del presente proceso de compra, en un plazo no superior a siete (07) días corridos, contados desde el cierre de la compra ágil correspondiente. Las ofertas serán ponderadas con un **45% para los Aspectos Técnicos, un 50% para los Aspectos Económicos y un 5% para el Aspecto administrativo.**

La D.G.A.C., adjudicará la compra ágil a aquel oferente que, cumpliendo las exigencias de estos términos de referencia, obtenga el mayor puntaje luego de la aplicación de los criterios de evaluación correspondientes, sin perjuicio de declarar desierto o inadmisibile el proceso cuando las cotizaciones no resulten convenientes a sus intereses.

En caso de existir empate en el puntaje final, para efectuar el desempate se considerarán los siguientes criterios, conforme a su ponderación en la Pauta de Evaluación:

1. Mayor puntaje de la oferta económica.
2. Mayor puntaje de la oferta técnica.
3. Mayor puntaje en el criterio administrativo
4. Entre aquellos oferentes que continúen empatados luego de aplicar los criterios definidos anteriormente, se privilegiará a aquel que haya ingresado su cotización en el Portal Mercado Público, primeramente, de acuerdo a la información que conste en los respectivos comprobantes de ingreso de oferta.

VII DEL PAGO

VII.1. La DGAC pagará los compromisos a los proveedores de bienes y servicios de cualquier tipo en conformidad a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley de Presupuestos del año 2026:

El pago, correspondiente al precio total de la orden de compra se efectuará mediante transferencia electrónica y conforme al siguiente detalle:

El valor deberá ser facturado por el proveedor, en moneda nacional y será pagado por la DGAC mediante transferencia electrónica al banco y cuenta corriente que indique el adjudicatario, dentro de los treinta (30) días corridos siguientes a la fecha de recepción

de la factura electrónica o del respectivo instrumento tributario de cobro.

Para proceder al referido pago, se requerirá que previamente la DGAC registre en el Sistema de Información:

- a) La entrega de los bienes o la fecha de cumplimiento de la prestación de servicios, por parte del proveedor, en el momento en que esto ocurra.
- b) La recepción conforme de los bienes y/o servicios adquiridos, por parte de la inspección fiscal o por quien haya sido designado para tal efecto.

Una vez verificado lo anterior, el contratista podrá emitir la factura electrónica. La DGAC dentro de los ocho (08) días de recibida la factura, deberá proceder con su aceptación o rechazo, conforme a la legislación vigente.

La factura deberá indicar en su glosa que es pagadera dentro de los treinta (30) días corridos, que se encuentra afecta al impuesto del dos por ciento (2%) establecido en el artículo 37 de la Ley N° 16.752, y el número de la orden de compra.

La factura deberá ser enviada al repositorio de facturas electrónicas de la DGAC, correo electrónico dte.recepcion@dgac.gob.cl, previa validación por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII).

La Dirección General de Aeronáutica Civil, rechazará la factura electrónica conforme a lo dispuesto en el Artículo 3°, de la Ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, en los siguientes casos:

- 1.- Cuando se reclame en contra del contenido de la factura electrónica por no ajustarse a los requerimientos de las bases.
- 2.- En el evento de la falta total o parcial de la entrega de mercaderías o de la prestación de servicio.
- 3.- El plazo del pago no coincide con lo dispuesto en las bases o lo ofertado, según sea el caso.

VIII. PACTO DE INTEGRIDAD.

El oferente declara que, por el solo hecho de participar en la presente compra ágil, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en él, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de los términos de referencia y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a los presentes términos de referencia, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

- 1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1°, 4°, 5°, 6°, 12°, y 16°, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
- 2.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública,

ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

- 3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.
- 4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
- 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
- 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
- 7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
- 8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
- 9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que este o estos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

IX. INSPECTOR FISCAL

Para todos los efectos, se entenderá por INSPECTOR FISCAL a aquel funcionario planta, contrata u honorarios, nombrado por la autoridad competente mediante resolución exenta, a quien se le haya encargado velar por la correcta ejecución de un trabajo, prestación de servicios, o suministro de bienes y en general, por el cumplimiento del contrato derivado de la presente licitación.

Cualquier orden o comunicación que el inspector fiscal dirija al adjudicado deberá formalizarse a través de correo electrónico y siempre y cuando tengan directa relación con la confección o la naturaleza de la adquisición. El inspector fiscal deberá dejar registro de ello en la carpeta de la compra.

El proveedor deberá someterse a las coordinaciones del Inspector Fiscal que se informarán siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato.

El proveedor tiene la obligación de rehacer por su cuenta los trabajos que incluyan servicios contratados y/o reemplazar los materiales que no hayan sido aceptados por el inspector fiscal.

Todo reclamo o solicitud del proveedor que se relacione con la adquisición, deberá presentarse por escrito al inspector Fiscal, Si fuere necesario, éste lo enviará con informe al encargado del Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, para que se pronuncie respecto a él.

Coordinar directamente con la empresa sobre aquellos aspectos que permitan mejorar la calidad de la adquisición y que estén debidamente establecidos en los términos de referencia administrativos, términos de referencia técnicos y otros documentos adjuntos al respectivo proceso. En ningún caso el Inspector Fiscal está autorizado para efectuar modificaciones a los términos de referencias ya sea administrativos o técnicos y estos solo podrán evaluarse para una eventual autorización por parte del jefe de la Zona Aeroportuaria Sur.

X.- TÉRMINO ANTICIPADO

El contrato perfeccionado a través de la Orden de Compra, podrá terminarse por alguna de las causales establecidas en los artículos 13 de la ley N° 19.886 y 77 de su Reglamento, además la D.G.A.C. podrá poner término anticipado al contrato, por incumplimiento grave del contratista a sus obligaciones contractuales. Se entenderá por incumplimiento grave del vendedor lo siguiente:

- La detección de antecedentes falsos

Resuelto el Término Anticipado del Contrato, no operará indemnización alguna para el adjudicatario, debiendo la entidad licitante concurrir al pago de las obligaciones ya cumplidas que se encuentren insolutas a la fecha de liquidación.

XI.- COMUNICACIONES

El adjudicado se obliga a mantener una comunicación permanente con la DGAC y con el funcionario nominado como Inspector Fiscal, a fin de solucionar de inmediato cualquier situación anómala en el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la contratación perfeccionada a través de la Orden de Compra.

Asimismo, se obliga a cumplir todas las exigencias que establezca la DGAC, en función de estos términos de referencia administrativos, dando cumplimiento a todas las obligaciones y condiciones establecidas en ellas.

Se deja establecido que la sola participación del oferente en la compra ágil derivada para la adquisición de insumos y repuestos para el mantenimiento vehicular del Aeropuerto El Tepual, subiendo cotización, da cuenta de que acepta los términos de referencia administrativos, técnicos, y documentos varios que pudieran derivarse del presente proceso de compra.

XII.- DE LOS INCUMPLIMIENTOS, SANCIONES, MULTAS AL CONTRATISTA

XII.1 La aplicación de multas se hará efectiva conforme al siguiente procedimiento:

- 1) La DGAC notificará, mediante correo electrónico enviado a la dirección de contacto que el contratista haya indicado en su oferta, el incumplimiento en el cual este haya incurrido, para que dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, pueda presentar sus descargos o alegaciones a través del mismo correo de aviso.
- 2) Una vez realizados los descargos por parte del contratista, o en su defecto, una vez transcurrido el plazo de (05) días hábiles sin que el contratista haya formulado descargo

- alguno, la DGAC se pronunciará sobre la aplicación de la multa, mediante resolución fundada, la que será notificada por correo electrónico y debidamente publicada en el Portal. En caso de ser solicitada la referida resolución por el contratista, esta se enviará por carta certificada al domicilio consignado en el contrato.
- 3) En caso de que el contratista resulte disconforme con la aplicación de la multa, podrá hacer uso de los recursos contemplados en la Ley N°19.880, de conformidad a las normas en ella establecidas.
 - 4) Una vez ejecutoriada la resolución que dispuso la aplicación de la multa, esta deberá enterarse, a elección del contratista, conforme a una de las siguientes modalidades:
 - **Pago directo del contratista**, en forma administrativa y sin forma de juicio, dentro de cinco (05) días hábiles contados desde la notificación que la cursa. En el evento de que se hayan presentado descargos y estos fueren rechazados, el pago de la multa deberá efectuarse dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del acto fundado que desestime su reclamación y curse la multa.

XII.2 El cobro de las multas contempladas en este capítulo, no impide ni limita a la Institución para ejercer la facultad de poner término anticipado al contrato, ni el ejercicio de otras acciones legales con indemnización de perjuicios. De igual forma, el pago de dichas multas no extingue la obligación del contratista del cumplimiento de su obligación principal.

Nota: La UTM (Unidad Tributaria Mensual) es la aplicable al mes en que ocurrió la falta, que origina la multa.

Cuando la inspección fiscal del servicio verifique una o más situaciones que sean causales de multa, ya sea a través de sus propias revisiones o por algún reclamo recibido por parte de algún funcionario del Aeródromo o unidad respectiva de la D.G.A.C. se lo informará a la jefatura de la unidad respectiva (Aeródromo donde se presta el servicio, y paralelamente a la jefatura Zonal), quien dará aviso por escrito al contratista, a su domicilio indicado en el contrato o en los antecedentes subidos o estampados en los antecedentes del portal, indicando de forma precisa la situación verificada y la multa que corresponda aplicarse

El cobro de las multas contempladas en este capítulo, no impide ni limita a la Institución para ejercer la facultad de poner término anticipado al contrato, ni el ejercicio de otras acciones legales con indemnización de perjuicios. De igual forma, el pago de dichas multas no extingue la obligación del contratista del cumplimiento de su obligación principal.

XIII.-OTRAS CONSIDERACIONES:

- 1.- El valor de la UTM a considerar será la del mes en que se genere la orden de compra en el portal mercado público.
- 2.- Se aplicará de manera objetiva la pauta de evaluación anexa, con el fin de mantener la transparencia en todo el proceso, obteniendo resultados cuantificables y objetivos. sin embargo, esta institución se reserva el derecho a aplicar la pauta de evaluación, según el tipo, montos, características u omisiones en las ofertas presentadas.
- 3.- Se adjudicará al cotizante mejor evaluado (no se parcializarán partidas).
- 4.- Es obligatorio se enmarquen dentro del presupuesto indicado por la totalidad de los productos o servicios requeridos, las que no podrán superar la cifra informada (**\$2.379.610 como máximo**).
- 5.- Una vez resuelta la compra ágil, el oferente favorecido, deberá cumplir con los plazos ofrecidos e indicados en la cotización y su oferta de manera mensual.

6.- Para efectos del contrato, se considerará a la **orden de compra emitida** por el portal como contrato, considerando, además, los anexos, la cotización en el portal y los documentos adjuntos a esta última.

7.- Quedarán automáticamente inadmisibles las cotizaciones que superen el monto informado y las que indiquen que no realizarán o entregará de la totalidad de las partidas o productos estipulados en las bases técnicas (si correspondiere).

8.- Al momento de la emisión de la resolución que compromete los fondos por estos servicios, se nombrará el o los inspectores fiscales del mismo.

9.- La factura se pagará una vez aprobado el servicio, con el certificado de conformidad de la inspección fiscal, designado para ello.

10.- INCLUIR DENTRO DEL PRECIO, EL FLETE DE ENVÍO POR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS COTIZADOS. SI SE COLOCA EN ITEM APARTE, LA COTIZACION SERÁ DESESTIMADA Y NO SERÁ EVALUADA.